

비관리청 항만개발사업 시행허가 등에 관한 업무처리 요령 일부 개정고시안

비관리청 항만개발사업 시행허가 등에 관한 업무처리 요령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "동"을 "같은"으로 한다.

제2조제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 한다.

1. "비관리청 항만개발사업"이란 「항만법」(이하 "법"이라 한다) 제9조제2항에 따라 해양수산부장관이 아닌 자(이하 "비관리청"이라 한다)가 해양수산부장관으로부터 허가를 받아 시행하는 항만개발사업을 말한다.
2. "항만관리청"이란 법 제104조 및 「항만법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제93조에 따라 해양수산부장관으로부터 비관리청 항만개발사업과 관련된 업무의 권한을 위임받은 지방해양수산청장을 말한다.

제4조제1항 각 호 외의 부분 중 "제출하여야"를 "제출해야"로 하고, 같은 항 제4호 중 "비귀속 되는"을 "비귀속되는"으로 하며, 같은 조 제2항 중 "시행하여야"를 "시행해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "조치하여야"를 "조치해야"로 하며, 같은 조 제4항 본문 중 "필요하다고"를 "필요가 있다고"로 한다.

제5조제1항 중 "소요되거나 소요가"를 "들어가거나 들어갈 것이"로, "검토하여야"를 "검토해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "시행하여야"를 "시행해야"로 한다.

제6조제1항 각 호 외의 부분 중 "따른"을 "따른 공고 대상 항만개발사업의"

로, "별표1"을 "별표 1"로 하고, 같은 항 제1호 중 "30점"을 "40점"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "구성: 25점"을 "적정성: 20점"으로 하고, 같은 항 제4호 중 "20점"을 "15점"으로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "재원조달 능력 등의"를 "항만개발사업의 사업수행능력"으로 하고, 같은 항 제1호 중 "30점"을 "40점"으로 하며, 같은 항 제2호 및 제3호 중 "25점"을 각각 "20점"으로 하고, 같은 조 제3항제1호 중 "사업계획 :"을 "사업계획:"으로 하며, 같은 항 제2호 중 "구성 :"을 "적정성:"으로 하고, 같은 항 제3호 중 "적정성 :"을 "적정성:"으로 하며, 같은 조 제4항 단서 중 "부여할"을 "줄"로 한다.

제6조제5항 중 "공개하여야"를 "공개해야"로 한다.

제7조제1항 중 "구성·운영하여야"를 "구성·운영해야"로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제3항 전단 중 "구성하여야"를 "구성해야"로 한다.

② 심사위원회의 위원장은 지방해양수산청장, 간사는 항만물류과장으로 한다.

제8조제1항 중 "허가하여야"를 각각 "허가해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "시행하여야"를 "시행해야"로 한다.

제9조제1항제2호 중 "「은행법」 또는"을 "「은행법」 또는"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "평가하여야"를 "평가해야"로 하며, 같은 조 제3항 본문 중 "재평가 하여야"를 "재평가해야"로 한다.

제10조 각 호 외의 부분 중 "검토하여야"를 "검토해야"로 하고, 같은 조 제5호 중 "관계기관"을 "관계 기관"으로 한다.

제11조제1항 중 "시행허가 한"을 "시행허가한"으로, "명시한"을 "명확히 밝힌"으로, "통지하여야"를 "통지해야"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중

"부여할"을 "붙일"로 하며, 같은 항 제2호 중 "이행하여야"를 "이행해야"로 한다.

제12조 중 "조치하여야"를 "조치해야"로 한다.

제13조 각 호 외의 부분 중 "검토하여야"를 "검토해야"로 하고, 같은 조 제1호 중 "관계기관"을 "관계 기관"으로 한다.

제14조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "「엔지니어링산업 진흥법」 제21조"를 "「엔지니어링산업 진흥법」 제21조"로, "관계법령"을 "관계 법령"으로, "작성하였는지 여부를 확인하여야"를 "작성하였는지를 확인해야"로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 "「건설기술 진흥법」 제2조제8호"를 "「건설기술 진흥법」 제2조제8호"로 하며, 같은 조 제2항 중 "변경하고자 하는"을 "변경하려는"으로, "검토하여야"를 "검토해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "공사가 「건설기술 진흥법 시행령」 제75조"를 "항만개발사업이 「건설기술 진흥법 시행령」 제75조"로, "확인하여야"를 "확인해야"로 하며, 같은 조 제4항 중 "「건설기술 진흥법」 제39조제3항"을 "「건설기술 진흥법」 제39조제3항"으로, "확인하여야"를 "확인해야"로 한다.

제15조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "승인전"을 "승인 전"으로, "어느하나"를 "어느 하나"로 하고, 같은 조 제2항제2호를 삭제하며, 같은 항 제3호를 제2호로 하고, 같은 조 제3항 중 "제출 받"을 "제출받"으로, "조치하여야"를 "조치해야"로 하며, 같은 조 제4항을 제4항으로 하고, 같은 항(중전의 제4항) 중 "사전에"를 "미리"로 한다.

제16조제2항 중 "증·감(최초 실시계획승인시)"를 "증감(최초 실시계획 승인시)"로 하고, 같은 조 제3항 중 "반영하여야"를 "반영해야"로 한다.

제17조제1항 중 "명시한"을 "명확히 밝힌"으로, "통지하여야"를 "통지해야"로

하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "부여할"을 "붙일"로 하며, 같은 항 제3호 중 "이행하여야"를 "이행해야"로 하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 단서 중 "변경하여야"를 "변경해야"로 하며, 같은 항 제1호 중 "지장이 발생하는"을 "지장을 주는"으로 하고, 같은 조 제4항제3호를 삭제하며, 같은 조 제5항 중 "공고시"를 "공고 시"로 한다.

제18조 전단 중 "행할"을 "할"로 한다.

제19조제2호 중 "관계기관"을 "관계 기관"으로 하고, 같은 조 제3호 중 "아니한"을 "않은"으로 한다.

제20조제1항 중 "「건설기술 진흥법」 제39조제2항"을 "「건설기술 진흥법」 제39조제2항"으로, "관련규정"을 "관련 규정"으로, "조치하여야"를 "조치해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "결정하여야"를 "결정해야"로 하며, 같은 조 제3항 본문 중 "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 항 단서 중 "명시된"을 "규정된"으로, "아니할"을 "않을"로 하며, 같은 조 제4항 중 "확인하여야"를 "확인해야"로 한다.

제21조 본문 중 "하여야"를 "해야"로 한다.

제22조제4호 중 "사업 시행기간의"를 "사업의 착수시기 또는 준공기한"으로 한다.

제23조제1항 중 "「환경영향평가법」 제39조"를 "「환경영향평가법」 제39조"로, "수행하여야"를 "수행해야"로 하고, 같은 조 제2항 후단 중 "또한 같다"를 "같다"로 한다.

제24조제1항 각 호 외의 부분 중 "검토하여야"를 "검토해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "확인하여야"를 각각 "확인해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "하여야"를 "해야"로 한다.

제25조제1항 중 "하여야"를 각각 "해야"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "산정 시"를 "산정(算定) 시"로 하며, 같은 항 제2호 중 "준공 일"을 "준공일"로 하고, 같은 항 제4호 중 "해당기간"을 "해당 기간"으로 하며, 같은 조 제3항 중 "관계기관"을 "관계 기관"으로 한다.

제26조 중 "하여야"를 "해야"로 한다.

제27조제1항 중 "국가에 귀속되지 않는 계류시설의 접안수역과 기존 수역시설을 폐쇄하고 대체로 조성하는"을 "규칙 제15조에 따라 비관리청이 전용할 목적으로 설치한 계류시설의 접안(接岸)수역과 비관리청이 전용할 목적으로 시행하는"으로, "아니한다"를 "않는다"로 한다.

제28조 중 "소요된"을 "들어간"으로 한다.

제29조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항부터 제4항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

② 귀속 항만시설을 무상사용하는 비관리청이 법 제15조제5항 또는 제19조제4항에 따라 항만시설을 타인에게 사용하게 하는 경우에는 그 사용자와 전대(轉貸)계약을 체결해야 한다.

③ 비관리청은 제2항에 따른 전대차 계약서를 항만관리청에 제출해야 한다. 이 경우, 비관리청이 타인에게 법 제43조에 따른 사용료를 징수하지 않더라도 전대차 계약서를 제출해야 한다.

④ 항만관리청은 제2항 및 제3항에 따른 전대계약이 법 제15조제4항에 어긋난다고 판단되면 비관리청에게 보완을 요구할 수 있다. 이 경우, 비관리청은 특별한 사정이 없는 경우 이를 따라야 한다.

제31조제1항 및 제2항 중 "유지 하여야"를 각각 "유지해야"로 한다.

제32조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의

부분) 중 "보고하여야"를 "보고해야"로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 항만관리청은 지방세기본법 제129조에 따른 과세자료와 관련된 비관리청 항만개발사업 실시계획의 승인 및 준공 자료를 매 반기 다음 달 15일 이내에 해양수산부장관에게 보고해야 한다.

제33조 중 "2020년 7월 1일 기준으로 매3년"을 "2024년 1월 1일 기준으로 매3년"으로, "6월 30일"을 "12월 31일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.